

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE RIZY ENTREPISES S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ARACELI RAMOS GUZMÁN, EN LO SUCESIVO "EL PRESTADOR", Y POR OTRA PARTE TECHOS INDUSTRIALES MIDI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ENRIQUE VELAZQUEZ BARON, EN LO SUCESIVO "EL PRESTATARIO", EN CONJUNTO SE LES CONOCERÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

A) Declara "EL PRESTADOR", por medio de su apoderado legal:

1. Ser una persona moral constituida bajo la legislación mexicana según consta en la Escritura Pública número 40,650 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) con fecha del 23 (VEINTITRES) de junio del año 2017 (DOS MIL DIECISIETE) ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 (CIENTO QUINCE) de Guadalajara, Jalisco.
2. Que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato, como consta en la Escritura Pública número 42,387 (CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE) con fecha del 27 (VEINTISIETE) de septiembre del año 2023 (DOS MIL VEINTITRES), otorgada ante la fe del Notario Público número 36 de Guadalajara, Jalisco, el Licenciado Hernán Gascón Hernández.
3. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Cubilete número 248 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO) en el número interior 07 (SIETE) en la Colonia Chapalita Sur, municipio de Zapopan, Jalisco, con código postal número 45040 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA). Además, se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave REN170801V64 ("R", "E", "N", UNO, SIETE, CERO, OCHO, CERO, UNO, "V", SEIS, CUATRO).
4. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
5. Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.
6. Informó a "EL PRESTATARIO" los precios, tarifas, condiciones características y costo total, objeto del Servicio, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

Araceli Ramos G

B) Declara “EL PRESTATARIO”, por medio de su representante legal:

1. Ser una persona moral constituida bajo la legislación mexicana, tal y como lo hace constar con la Póliza 1,891 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO), de fecha del 28 (VEINTIOCHO) de abril del año 2020 (DOS MIL VEINTE), ante la fe del Licenciado Antonio Eduardo Anaya Aviña, Corredor Público número 71 (SETENTA Y UNO) del Estado de Jalisco.
2. Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave TIM2004282F7 (“T”, “I”, “M”, DOS, CERO, CERO, CUATRO, DOS, OCHO, DOS, “F”, SIETE).
3. Que su domicilio se encuentra en la Calle Morelos, exterior 2037 (DOS MIL TREINTA Y SIETE), en la Colonia Lafayette, C.P 44150 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA), en Guadalajara, Jalisco

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – En virtud del presente contrato “EL PRESTADOR” se obliga a prestar a “EL PRESTATARIO” los servicios consistentes en “CONSULTORIA COMERCIAL” y “ASESORIA EN RH”.

Los trabajos resultantes de la prestación de servicios profesionales independientes antes referidos serán desarrollados, gestionados y/o desahogados por “EL PRESTADOR” de acuerdo con un plan de actividades que para tal efecto acuerden las partes.

SEGUNDA. – Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la cláusula que antecede, por lo hace a las características solicitadas por “EL PRESTATARIO” estarán sujetas a la aprobación final de esta última.

No obstante, lo anterior, “EL PRESTADOR” desarrollará las actividades que por el presente instrumento se le encomienden en la forma, términos y con los materiales y/o herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.

TERCERA. - Como resultado de la prestación del servicio pactado en este instrumento, “EL PRESTATARIO” se obliga a pagar a “EL PRESTADOR” la cantidad derivada de los servicios que en el momento que se facturará misma que será cubierta en una o varias exhibiciones,

señalando como documento de acuerdo de pago de honorarios el recibo firmado por **"EL PRESTADOR"**.

CUARTA. - Se estipula que la vigencia del presente contrato será del **30 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024**, misma que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre las partes.

CUARTA BIS. - En virtud de la cláusula que antecede, se estipula que en caso de que **"EL PRESTADOR"** decida terminar la prestación de servicios con el **"EL PRESTATARIO"** de forma unilateral, éste deberá informar su decisión con un mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la prestación del servicio pactado por escrito.

QUINTA. - **"EL PRESTATARIO"** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **"EL PRESTADOR"** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SEXTA. - Las partes de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse.

SÉPTIMA. - Durante la vigencia del presente contrato **"EL PRESTATARIO"** podrá comunicar a **"EL PRESTADOR"** sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de este instrumento.

OCTAVA. - Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los servicios prestados.

NOVENA. - Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.

DÉCIMA. - En caso de que **"EL PRESTADOR"** incumpla con la obligación de prestar los servicios convenidos en el presente instrumento, **"EL PRESTATARIO"** tendrá derecho a rescindir el presente contrato, notificando por escrito tal situación a **"EL PRESTADOR"**.

DÉCIMA PRIMERA.- **"EL PRESTADOR"** se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de **"EL PRESTATARIO"**, ni proporcionará a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe de **"EL PRESTATARIO"** y no en el desarrollo de sus actividades

Araceli Ramos G

y no mostrará a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos contratos, bitácora, estados de cuenta y demás materiales e información que le proporcione “EL PRESTATARIO” o que prepare o formule con relación a sus servicios.

DÉCIMA SEGUNDA. - “EL PRESTADOR” se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de “EL PRESTATARIO”, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario “EL PRESTADOR”, quedará sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a “EL PRESTATARIO”, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora.

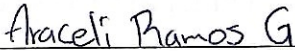
DÉCIMA TERCERA. - Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo convenio entre las partes.

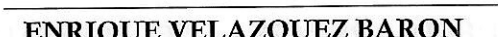
DÉCIMA CUARTA. - Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

LEÍDO QUE FUE POR AMBAS PARTES ESTE DOCUMENTO ANTE LOS TESTIGOS QUE TAMBIÉN FIRMAN E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y SABEDORES DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAEN, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

“EL PRESTADOR”

“EL PRESTATARIO”


ARACELI RAMOS GUZMÁN
En Representación de
RIZY EMPRESAS S. DE R.L. DE C.V.


ENRIQUE VELAZQUEZ BARON
En Representación de
TECHOS INDUSTRIALES MIDI S.A. DE
C.V.